

1500935-75.2021.8.26.0536
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis
Comarca: Santos
Foro: Foro de Santos
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 26/08/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ALEXSANDRO CAEIRA ANTUNES

Juíza de Direito: Dra. Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis

Vistos.

ALEXSANDRO CAEIRA ANTUNES foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 29 do Código Penal, porque no dia 09 de março de 2021, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Santos
Foro de Santos
3ª Vara Criminal
Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500935-75.2021.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500935-75.2021.8.26.0536 - Controle nº 2021/000180
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ALEXSANDRO CAEIRA ANTUNES

Juíza de Direito: Dra. Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis

Vistos.

ALEXSANDRO CAEIRA ANTUNES foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 29 do Código Penal, porque no dia 09 de março de 2021, por volta da 01h45min, na Rua Benedito Pinheiro, esquina com Rua Bittencourt, Centro, nesta Cidade e Comarca, juntamente com outro indivíduo, o qual não foi identificado, de comum acordo, com unidade de propósito e auxiliando-se mutuamente, trazia consigo 80 (oitenta) porções de cocaína, destinadas ao comércio, sem

autorização legal ou regulamentar, além de R\$31,05 (trinta e um reais e cinco centavos).

Auto de exibição e apreensão nas fls. 10-11, auto de constatação preliminar na fl. 9 e laudo de exame químico-toxicológico nas fls. 153-155.

Notificado em 30 de março de 2021 (fl. 103), apresentou defesa preliminar (fls. 107-115). A denúncia foi recebida em 16 de abril de 2021 (fls. 123-125), ao que se seguiu regular citação (fl. 141).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e realizado o interrogatório (termo). Encerrada, as partes apresentaram memoriais escritos nas fls. 200-208 e 212-223.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo resultado do laudo de exame químico-toxicológico de fls. 153-155.

Durante patrulhamento de rotina, os policiais militares Emanuel Monteiro Nogueira e José Luís Branco Junior desconfiaram de três pessoas que conversaram em conhecido ponto de venda de drogas. Diante da aproximação da viatura, um dos agentes, descrito como sendo do sexo masculino e trajando camiseta vermelha, evadiu-se de bicicleta. Ambos os PMs viram quando o acusado, de amarelo, entregou alguma coisa à moça, que a escondeu sob suas vestes. O acusado estava sobre a bicicleta. No bolso de sua calça, encontraram 10 (dez) tubos plásticos contendo cocaína e a quantia de R\$31,05 (trinta e um reais e cinco centavos). Em seguida, realizada a busca na bicicleta, encontraram 70 (setenta) tubos contendo cocaína no interior de um saco preto amarrado ao bagageiro. Feita a busca pessoal em Adriana na delegacia, foram encontrados quatro tubos contendo cocaína. Indagada, ela afirmou ter comprado o entorpecente que trazia consigo para uso próprio do indivíduo que se evadira, pela quantia de R\$5,00 (cinco reais) cada tubo, recebendo-o do acusado. Este, por sua vez, confessou informalmente que realizava o tráfico de entorpecentes na ocasião, afirmando conhecer o rapaz de vermelho que se evadira por também traficar drogas no local (fls. 12-13, 14 e termo).

Adriana de Jesus Pereira também foi abordada, sendo encontradas em sua posse quatro porções de cocaína, sobre as quais afirmou no auto de prisão do réu em flagrante que serviriam a seu próprio uso (fl. 15).

No auto de prisão em flagrante, Alexsandro Caeira Antunes reservou-se ao silêncio (fl. 7). Em juízo, negou o dolo de traficar, alegando que pretendia adquirir crack do rapaz que se evadiu ao perceber a aproximação da viatura e que acabou jogando a sacola que tinha em sua posse, encontrada próxima a um automóvel. Disse que a moça já estava no local quando chegou, provavelmente aguardando o troco. Negou que tenha entregado qualquer coisa a ela, assim como o encontro de qualquer ilícito em seu poder ou na bicicleta, uma vez que ainda não havia conseguido comprar o que pretendia (termo).

Dessa forma, observo de início que não se pode colocar em dúvida os testemunhos dos policiais por conta da condição dos depoentes. Embora policiais, não teriam qualquer interesse em falsa incriminação e nenhuma vantagem pessoal lhes adviria por esse fato. Ademais, a qualidade de funcionário público apenas realça o dever de lealdade ao depor, uma vez que agem em obediência ao art. 37 da Constituição Federal. Além disso, o réu também informou que desconhecia os policiais e, não havendo contradições ou ausência firmeza nesses depoimentos, aliados às demais provas colhidas, são perfeitamente aptos a embasar uma condenação criminal.

Crime de tipo misto alternativo, trazer consigo para consumo de terceiros também é ação típica do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Além disso, o horário, o local, a quantidade e o modo de armazenamento dos invólucros fornecem relevo ao depoimento dos policiais e demonstram que os entorpecentes se destinavam a consumo de terceiros.

O quadro probatório é, portanto, firme e harmônico, tornando imperiosa a procedência da ação.

Seguindo os critérios norteadores do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, a pena-base é fixada no mínimo legal, uma vez que nada de extraordinário recomenda maior censurabilidade.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Por fim, presentes os requisitos dispostos no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, as penas são diminuídas de 2/3, resultando em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE pretensão punitiva estatal, condenando ALEXSANDRO CAEIRA ANTUNES às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, por infração ao art. 33, caput e §4º, da Lei nº 11.343/06.

O dia-multa é fixado no menor valor unitário, ante a inexistência de provas quanto à condição econômica do agente.

Tendo em vista a aplicação da causa de diminuição de pena, fixo o regime aberto e, de acordo com o estatuído pelo artigo 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e outros 10 dias-multa, facultado o recurso em liberdade.

Anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, comunicando-se ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da Corregedoria Geral de Justiça.

Declaro o perdimento do numerário apreendido em favor da SENAD.

Concedo os benefícios da gratuidade processual (fls. 107-115) e deixo de condená-lo ao pagamento da taxa judiciária.

Após o trânsito em julgado, ficam revogadas as medidas cautelares impostas nas fls. 123-125.

P.I.C.

Santos, 26 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA